

1502122-40.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... por ato infracional equiparado ao tráfico.

A testemunha Policial Militar LUCIANO LOBO MASALSKIENE, ouvida na fase inquisitiva (fl. 18), declarou: "QUE NA DATA DOS FATOS ESTAVA EM PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM O PM MOTTA PELA AV. LUDWIG ECKES, QUANDO, NO CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS DEPARARAM-SE COM UMA MOTOCICLETA, DE COR PRATA, CONDUZIDA POR UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502122-40.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502122-40.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Pinho

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

THIAGO PINHO, qualificado nos autos (fls. 66), foi denunciado como incurso no artigo 311, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas anterior ao dia 14 de setembro de 2020, por volta das 23h30, na Avenida Ludwig Eckes, esquina com a Rua José Martinho Martins, nesta cidade e comarca de Matão, adulterou o número de chassi da motocicleta Honda, modelo CG 125 Titan, de cor prata, placa original CWR-2609, de Jaú/SP, bem como trocou a placa original do veículo pela placa FWK-7730, de Jaú/SP, pertencente a outra moto.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, requer aplicação da pena no patamar mínimo, em regime aberto, e substituição por penas restritivas de direitos.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu THIAGO PINHO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo

311, caput, do Código Penal.

Inicialmente, tenho que inexistir nulidade por conta da ausência de oitiva do réu na fase policial.

O réu foi devidamente ouvido em Juízo, apresentando sua versão.

No mérito, o pedido condenatório é improcedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 1240/2020 (fls. 02/03); auto de exibição e apreensão (fl. 04); e laudo pericial de adulteração de veículo automotor – metalográfico (fls. 09/17).

O réu THIAGO PINHO, ouvido em Juízo, disse que foi mandado embora da firma que trabalhava (JRJ) e, por conta disso, comprou a moto nos classificados do Facebook, como sendo de leilão, para fazer entregas de marmitas e lanches. Estava retornando do serviço quando a polícia o abordou. Não pegou nenhum documento. A placa já veio na moto. Andou com ela por cerca de dois meses até ser abordado. Pagou R\$1.200,00. Não lembra o nome do vendedor, mas comprou de um rapaz “rolista” que mora no bairro São José. O procurou após os fatos, mas não o encontrou. Tem 23 anos. É montador de laje. Ganha R\$1.500,00 por mês. Vive em união estável. Possui um filho. Paga R\$300,00 de pensão. Tem passagem na Vara da Infância por ato infracional equiparado ao tráfico.

A testemunha Policial Militar LUCIANO LOBO MASALSKIENE, ouvida na fase inquisitiva (fl. 18), declarou: “QUE NA DATA DOS FATOS ESTAVA EM PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM O PM MOTTA PELA AV. LUDWIG ECKES, QUANDO, NO CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS DEPARARAM-SE COM UMA MOTOCICLETA, DE COR PRATA, CONDUZIDA POR UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO EM ATITUDE SUSPEITA; QUE EFETUARAM A ABORDAGEM DA REFERIDA MOTOCICLETA, PLACA FWK7730, CIDADE DE JAÚ, SENDO O CONDUTOR IDENTIFICADO COMO THIAGO PINHO, FOI CONSTATADO, TAMBÉM, QUE O CHASSI ESTAVA COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, SENDO ESTA JC30EL3007304; QUE AO REALIZAREM PESQUISA CONSTATOU-SE QUE A PLACA ERA PERTENCENTE A OUTRA MOTOCICLETA, COM CARACTERÍSTICAS DIFERENTES; IDENTIFICOU-SE, TAMBÉM, QUE PELA NUMERAÇÃO DO MOTOR, A PLACA ORIGINAL DA MOTOCICLETA SERIA CWR 2609 DA CIDADE DE JAÚ, ESTANDO ESTA COM BAIXA PERMANENTE/LEILÃO; QUE A MOTOCICLETA FOI APREENDIDA E RECOLHIDA AO PÁTIO SPICAR”. Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu disse que havia comprado a moto para fazer entregas. Não recorda se o réu estava trabalhando. Havia uma moça na garupa. O réu já teve problemas com moto quando era menor de idade. Ultimamente ele não estava dando trabalho. O réu parou logo após ser dado sinal de parada.

A testemunha Policial Militar GABRIEL EDURADO MOTTA DE LIMA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 19), declarou: “QUE REALIZANDO PATRULHAMENTO DE ROTINA PELA AV. LUDWIG ECKES, JUNTAMENTE COM O P.M. LOBO, AVISTARAM, NO CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS, UM INDIVÍDUO CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA DE COR PRATA, EM ATITUDE SUSPEITA, DEVIDO A ISSO FOI EFETUADA SUA ABORDAGEM TENDO O CONDUTOR SIDO IDENTIFICADO COMO THIAGO PINHO; QUE CONSTATARAM QUE A MOTO OSTENTAVA A PLACA FWK 7730 DA CIDADE DE JAÚ, TODAVIA, SUA NUMERAÇÃO ESTAVA SUPRIMIDA, CONSTANDO COMO A NUMERAÇÃO DO MOTOR JC30EL3007304; AO EFETUAREM PESQUISA DA PLACA, CONSTA QUE A PERTENCE A OUTRA MOTOCICLETA, COM CARACTERÍSTICAS DIFERENTES, E PELA NUMERAÇÃO DO MOTOR CONSTA QUE A PLACA ORIGINAL É CWR 2609 DE JAÚ, COM BAIXA PERMANENTE/LEILÃO; QUE O VEÍCULO FOI APREENDIDO E RECOLHIDO AO PÁTIO SPICAR”. Em Juízo ratificou a versão apresentada.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia não foram suficientemente demonstrados.

Segundo apurado, no dia 14 de setembro de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram o réu na condução da motocicleta. Após a abordagem os policiais realizaram pesquisas sobre o veículo e constatarem que a numeração do chassi estava suprimida, bem como que a placa original havia sido trocada por outra, pertencente a veículo com características diversas.

A moto não estava com as placas originais (CWR-2609, de Jaú/SP), havendo a troca pelas placas FWK-7730, de Jaú/SP, pertencentes a outra motocicleta, com características diferentes. Consta, ademais, adulteração na numeração do chassi do veículo pela supressão dos caracteres da numeração original pela ação de instrumento à guisa de punção, conforme laudo pericial de fls. 19/17.

Elucidou-se que sua placa original era CWR-2609, de Jaú/SP, bem como que a

numeração original do chassi era 9C2JC30103R007304, tratando-se de veículo com baixa permanente de leilão desde o ano de 2006.

Ouvido em Juízo, o réu argumentou ter adquirido a moto de terceira pessoa, inclusive com a placa já afixada. Alegou que comprou a moto para trabalhar. Nada obstante os indícios existentes na fase policial, não ficou comprovado que o réu, conscientemente, adulterou e corrompeu o sinal identificador do veículo automotor ou adulterou sua numeração de chassi e numeração do motor, bem como tenha participado de qualquer forma para tanto, com a finalidade de ludibriar a fiscalização.

Verifica-se que ele apresentou versão firme e coerente no sentido de que não realizou qualquer adulteração.

Sua fala não pode ser afastada pelas provas dos autos.

Inclusive, os policiais atestaram que o réu não fugiu quando da abordagem, bem como prestou esclarecimentos acerca da origem da motocicleta.

É possível, assim, que essa adulteração tenha sido realizada por terceira pessoa sem a participação do réu.

Desta forma, a ausência de certeza impede o decreto condenatório ante a garantia constitucional da presunção de inocência, com consequente absolvição do réu, por falta de provas.

Nesse sentido:

“uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com apoio em prova cabal e extrema de dúvida, sendo que as presunções e indícios, isoladamente considerados, não se constituem prova dotada dessas qualidades, de modo a serem suficientes para amparar a procedência da denúncia” (JTACrim 17/149).

“uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza” (RT 529/367).

Assim, é de rigor a improcedência do pedido condenatório veiculado na denúncia.

III – Decisão

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia para ABSOLVER o réu THIAGO PINHO, qualificado nos autos (fls. 66), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Matão, 28 de junho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA